

Bản án số: 84 /2025/HS-ST
Ngày: 25-9-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo Nguyên

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Bạch Gương

Bà Phan Thị Sơn

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Lê Anh Thơ – Thư ký Tòa án.

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Huyền – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 71/2025/TLST-HS ngày 08/9/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 88/2025/QĐST-HS ngày 10/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo:

Trịnh Văn Đ, sinh năm: 1982 tại tỉnh Thanh Hóa

HKTT: Thôn Bình Minh, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa); Chỗ ở hiện nay: A đường B, phường A, TP ., tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường P, Thành phố Hồ Chí Minh); Nghề nghiệp: Tự do; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Trịnh Xuân H (đã chết) và bà Nguyễn Thị T (đã chết); Có vợ Mạc Thị T1 có 02 con sinh năm 2009 và 2016; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt)

Người bị hại: Ông Trần Đình H1, sinh năm 1971. Địa chỉ: Thôn T, xã C, Thành phố Hồ Chí Minh. (đã chết)

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Trần Thị H2, sinh năm 1971. Địa chỉ: Thôn T, xã C, Thành phố Hồ Chí Minh (là vợ của ông H1) (có mặt)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Trịnh Thanh C, sinh năm 1981. Địa chỉ: H Đ, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 19/7/2024, Trịnh Văn Đ (không có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe ô tô dạng xe cầu (2,5 tấn) biển số 72M-7680 chở theo Ngọc Văn C1 và Vũ Văn D từ căn nhà thuê tại đường A thuộc Thôn T, xã C, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là thôn T, xã C, thành phố Hồ Chí Minh) đi trên đường cao tốc B đang thi công theo hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đi tỉnh Đồng Nai để đến công trường đang thi công xây dựng cầu vượt đường H để làm việc. Khi Đ đi đến đoạn giao nhau giữa đường C với đường cao tốc B thuộc thôn T, xã C, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Thôn T, xã C, thành phố Hồ Chí Minh) do thiếu chú ý quan sát và điều khiển xe không đảm bảo an toàn nên đã đâm vào xe mô tô biển số 72E1-367.52 do ông Trần Đình H1 điều khiển đang lưu thông trên đường 33 băng ngang qua cao tốc đang thi công để đi ra đường C - Bà Rịa. Hậu quả: Ông H1 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện B1 và tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện: Hiện trường vụ tai nạn xảy ra là giao lộ giữa đường hiện hữu số 33 và cao tốc B2 đang thi công. Đường số 33 (đoạn nằm trong giao lộ) đã được UBND xã C bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Giao thông khu vực cảng C - T và công ty TNHH T2 để tiến hành thi công đường cao tốc B và các hạng mục có liên quan. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đường số 33 (đoạn qua giao lộ) đã bị cải biến, tác động do thi công đường cao tốc. Quá trình thi công cao tốc đã đổ đất, đá làm mặt đường cao tốc B cao hơn so với mặt đường số 33 hiện hữu là 1,2m. Bề rộng mặt đường cao tốc là 23m70.

Chọn trụ điện ký hiệu H74TL-H75TL/188 làm mốc cố định, chọn lề phải của đường cao tốc B (theo hướng từ Bà Rịa đi T) làm lề chuẩn.

Khu vực va chạm: điểm va chạm đầu tiên giữa xe ô tô 72M-7680 và xe mô tô 72E1-367.52 là điểm nằm trên mặt đường C-Vũng Tàu. Điểm va chạm cách mép đường số 33 (theo hướng đi thành phố B (cũ)) là 4m, cách lề chuẩn 5,6m và cách tâm bánh xe phía sau bên phải của xe ô tô 72M07680 4,6m.

Tại bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số: 263/KLGĐTT-PC09 ngày 18 tháng 08 năm 2024 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận: Trần Đình H1 chết do Chấn thương bụng kín.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên là do lỗi hỗn hợp, trong đó:

Trịnh Văn Đ không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô tải thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 72E1-367.52 do ông Trần Đình H1. Hậu quả ông H1 tử vong. Hành vi đó đã vi phạm Khoản 23, Khoản 9 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Ông Trần Đình H1 không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông với xe

ô tô biển số 72M-760 do Trịnh Văn Đ điều khiển vi phạm Khoản 23, Khoản 9 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Về vật chứng:

Đối với 01 xe mô tô biển số 72E1-367.52: Qua xác minh xác định là tài sản hợp pháp của bà Trần Thị H2. Ngày 19/12/2024, Cơ quan điều tra đã giao trả xe cho bà H2.

Đối với 01 xe ô tô biển số 72M-7680 và 01 giấy đăng ký xe số 0009040 đã được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phú Mỹ (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12 - thành phố Hồ Chí Minh) lưu giữ chờ xử lý.

Về trách nhiệm dân sự:

Trịnh Văn Đ đã hỗ trợ, bồi thường cho gia đình nạn nhân H1 số tiền là 200.000.000 đồng. Hiện đại diện gia đình ông H1 không yêu cầu gì thêm và đã làm đơn bãi nại cho Trịnh Văn Đ.

Tại bản cáo trạng số 155/CT-VKS ngày 31/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Trịnh Văn Đ về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quyết định truy tố Trịnh Văn Đ về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a Khoản 2 Điều 260, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54, Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt Trịnh Văn Đ với mức án từ 02 đến 03 năm tù.

Trịnh Văn Đ không tranh luận về tội danh, mức hình phạt chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa, Trịnh Văn Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo với lời khai của nhân chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Vào khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 19/7/2024, tại đường cao tốc B thuộc thôn T, xã C, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông do lỗi hỗn hợp, trong đó: Trịnh Văn Đ không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn khi đến khu vực giao nhau; Ông Trần Đình H1 không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn khi đến khu vực giao nhau. Hậu quả: ông H1 tử vong.

Như vậy, hành vi của Trịnh Văn Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, đúng như truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực A - thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi của bị cáo:

Bị cáo là người đã trưởng thành, biết rõ xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ để điều khiển ô tô tham gia giao thông cần phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo đã không tuân thủ đúng quy định pháp luật về giao thông dẫn đến hậu quả chết người. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người bị hại, gây hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Do đó cần có mức hình phạt tù tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đối với bị cáo phải xem xét trong vụ án này tai nạn xảy ra là do lỗi hỗn hợp của cả bị cáo và bị hại.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường khắc phục thiệt hại, đại diện người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên áp dụng điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị cáo.

[5] Về vật chứng:

Đối với 01 xe mô tô biển số 72E1-367.52: Qua xác minh xác định là tài sản hợp pháp của bà Trần Thị H2. Ngày 19/12/2024, Cơ quan điều tra đã giao trả xe cho bà H2 là đúng quy định.

Đối với 01 xe ô tô biển số 72M-7680 và 01 giấy đăng ký xe số 0009040 là tài sản hợp pháp của ông Trịnh Thanh C. Ông C không biết, không đồng ý cho bị cáo sử dụng xe nên trả lại xe cho ông C.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

Trịnh Văn Đ đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 200.000.000 đồng. Gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm và đã làm đơn bãi nại cho Trịnh Văn Đ. Nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố Trịnh Văn Đ phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” .

Áp dụng: điểm a Khoản 2 Điều 260, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Khoản 1 Điều 54, Điều 38, Điều 47 của Bộ luật Hình sự 2015; Khoản 2 Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

1. Xử phạt Trịnh Văn Đ 01 (Một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng:

Trả cho ông Trịnh Thanh C 01 xe ô tô biển số 72M-7680 nhãn hiệu KIA loại Frontier, số khung 7YK014605 số máy SH054420 sau xe có cần cẩu, kính trước của xe bị nứt vỡ, không có bình ắc quy, các vỏ bánh xe đã mòn và nứt, xe đã rỉ sét và 01 giấy đăng ký xe số 0009040 cấp ngày 26/3/2004, tên chủ xe Công ty TNHH T3.

Số vật chứng trên đang lưu giữ tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 12-T hành phố Hồ Chí Minh theo Biên bản giao nhận vật chứng số 44/BB-CCTHADS ngày 22/01/2025.

3. Về án phí: Trịnh Văn Đ phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4 . Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, đại diện người bị hại có quyền kháng cáo bản án (Riêng đương sự vắng mặt thời hạn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tổng đạt hợp lệ) để yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Nơi nhận: **THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;

- VKSND Khu vực 12 – TP. HCM;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- PV 06 - Công an TP. Hồ Chí Minh ;
- PC 01 - Công an TP. Hồ Chí Minh ;
- THADS Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ

Trần Thị Thảo Nguyên